

[Início](#) > [Tributos](#) **Relatório Especial** PRO

CNJ quer opiniões sobre como melhorar as execuções fiscais

Equipe JOTA PRO Tributos

10/02/2026 | 12:26

O tema consta em consulta pública com prazo para participação até 27 de fevereiro. CNJ e STF têm quatro editais abertos



O presidente do CNJ, Edson Fachin, durante sessão plenária. Crédito Luiz Silveira/CNJ

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está colhendo opiniões sobre como deixar as execuções fiscais mais céleres no Brasil. O tema consta em um edital aberto até 27 de fevereiro, voltado a reunir, entre outras, contribuições sobre o tratamento a ser dado às execuções paradas há muitos anos, a possibilidade de desjudicialização dos processos e a prescrição automática em alguns casos.

Esse é um dos **três editais** divulgados em dezembro do ano passado pelo Conselho Consultivo do CNJ. **Outros três** foram abertos pelo Centro de Estudos Constitucionais (CESTF) do Supremo Tribunal Federal (STF). No caso das execuções fiscais, poderão enviar contribuições as instituições, os magistrados e servidores do Poder Judiciário.

De acordo com Fernando Facury Scaff, diretor-geral do CESTF e coordenador do

Conselho Consultivo do CNJ, apesar de as execuções terem sido reconhecidas há anos como problemáticas, elas ainda não funcionam como deveriam. “Basta ver o entupimento das varas de execução fiscal de qualquer nível federativo e se constata que o sistema está emperrado, com nível baixíssimo de recuperação dos valores em cobrança”, afirmou ao JOTA.

Scaff, que está à frente do CESTF desde outubro, quando o órgão foi criado, completa que “até mesmo a inscrição no Serasa é mais eficaz que a singela execução fiscal”.

De acordo com o relatório Justiça em Números, do CNJ, de 2025, as execuções fiscais representam aproximadamente 26% dos casos pendentes e 52% das execuções pendentes no Poder Judiciário. As execuções fiscais apresentam uma taxa de congestionamento de 73,8%, o que significa que a cada cem execuções que tramitaram em 2024, somente 26 foram baixadas.

O documento também demonstra que a Justiça Estadual concentra a maior parte das execuções fiscais. Do total de 21,3 milhões execuções pendentes, 18 milhões (84,5%) estão na Justiça Estadual, e 3,3 milhões (15,4%) estão na Justiça Federal. Existe um pequeno percentual de execuções nas esferas eleitoral ou trabalhista.

Os altos números persistem apesar de, durante a sua gestão à frente do CNJ, o ex-ministro Luís Roberto Barroso ter editado a [Resolução CNJ 547/2024](#). A norma prevê a extinção das execuções fiscais inferiores a R\$ 10 mil, desde que não haja bens penhorados ou movimentação útil há mais de um ano. A resolução, de acordo com notícia veiculada em agosto de 2025 pelo CNJ, foi responsável pela extinção de 12 milhões de execuções.

Talita Pimenta Felix, sócia do Angelis, Campos, Félix e Santi Consultores, destaca que a Lei de Execuções Fiscais (6.830) data de 1980 e está desatualizada. “Nós tivemos uma série de inovações processuais, materiais e tecnológicas que interferiram muito no andamento do mundo e do Poder Judiciário que não necessariamente a Lei de Execuções Fiscais acompanhou”, disse.

Felix lembra que um dos projetos criados pela comissão de juristas para reforma do processo administrativo tributário propõe justamente a atualização da Lei de Execuções Fiscais. A advogada destaca que o [PL 2488/2022](#), entre outros pontos, permite a cobrança extrajudicial da dívida e altera a citação, para que o juiz da execução consiga fazer o bloqueio de ativos de forma mais célere.

Já Ivan Allegretti, advogado e professor do IDP, ressalta que alterações relacionadas a execuções fiscais precisam ser muito bem pensadas, sob o risco de gerar judicialização. Ele questiona, por exemplo, como o prazo prescricional vai ser contado caso as dívidas sejam desjudicializadas.

Allegretti vê com bons olhos a possibilidade de prescrição automática das execuções que estejam paralisadas, e salienta que esse ponto vem evoluindo a nível federal. “É muito claro que [a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional] tem evoluído muito em reconhecer a prescrição. Os procuradores têm muita segurança técnica. Agora, nas esferas estaduais e municipais as procuradorias não têm essa mesma capacidade crítica”, diz.

Outros editais

Além do edital sobre execuções fiscais, o Conselho Consultivo do CNJ está recebendo contribuições em consultas sobre a desjudicialização dos feitos previdenciários e sobre a elevada judicialização das relações de consumo.

Já o Centro de Estudos Constitucionais do STF está colhendo contribuições com o objetivo de melhorar o ensino do Direito. O órgão também abriu editais sobre o conceito de precedentes e autonomia federativa, mas o prazo para manifestação terminou em dezembro.

Leia mais

- Carf permite crédito de PIS/Cofins sobre royalties de [sementes modificadas](#)
- STJ decide se [limite do Sistema S](#) vale para outras contribuições
- Carf mantém [IRPF em ganho de capital](#) com incentivos fiscais na alienação de ações



Bárbara Mengardo
Editora de Tributos

Últimas

RELATÓRIO ESPECIAL PRO

Governo quer manter distância da discussão sobre Mounjaro

10 DE FEVEREIRO DE 2026 | 15:8

RELATÓRIO ESPECIAL PRO

CNJ quer opiniões sobre como melhorar as execuções fiscais

10 DE FEVEREIRO DE 2026 | 12:26

MATINAL PRO

Quase sem oposição, Câmara dá urgência a PL contra patente do Mounjaro

10 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:30

MATINAL PRO

Fazenda vai colocar em consulta adoção de IOF de 3,5% sobre cripto

10 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:15



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

PRO TRIBUTOS

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatórios Especiais

PRO TRABALHISTA

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte
- Giro nos TRT's
- Relatório Especial

PRO SAÚDE

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

EDITORIAS

- Executivo
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia
- Opinião e Análise
- Coberturas Especiais
- Direito trabalhista
- Eleições 2026

SOBRE O JOTA

- Estúdio JOTA
- Ética JOTA
- Política de Privacidade
- Política de diversidade
- Seus Dados
- Termos de Uso
- Quem Somos
- Blog